

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 22: Facilitación, Despacho y Entrada (Anexo 9)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 461-470) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. OBJETIVOS Y DOCUMENTACIÓN BÁSICA (ANEXO 9)

El Anexo 9 tiene por objeto prevenir demoras innecesarias a aeronaves, tripulaciones, pasajeros y carga, agilizando trámites de aduanas, inmigración, sanidad y cuarentena:

- Declaración General (GenDec): Documento oficial básico de entrada y salida de la aeronave, suscrito por el comandante o agente autorizado, que refleja matrícula, itinerario, número de tripulantes y pasajeros, y parte sanitario.
- Manifiesto de Pasajeros: Relación oficial con los nombres de los viajeros y puntos de embarque y desembarque. Los Estados signatarios no exigirán manifiestos impresos cuando existan sistemas de transmisión telemática de datos.
- Manifiesto de Carga: Documento comercial que detalla conocimientos aéreos, naturaleza y bultos de las mercancías transportadas.
- Certificado de Miembro de Tripulación (CMC): Tarjeta de identidad normalizada que exime a las tripulaciones de servicio de la necesidad de visado consular durante sus escalas operativas.

2. PERSONAS INADMISIBLES VS PERSONAS DEPORTADAS

- Persona Inadmisible: A quien las autoridades del Estado niegan la entrada legal (visado caducado, documentación falsa). El EXPLOTADOR aéreo que la transportó es el responsable legal y económico de su custodia y traslado inmediato de regreso al punto de origen.
- Persona Deportada: Quien tras haber entrado legalmente es expulsada formalmente por el gobierno de un Estado. La custodia y gestión del viaje corre a cargo del Estado que decreta la expulsión.

3. DESINSECTACIÓN Y SANIDAD AERONÁUTICA

Se realiza para erradicar mosquitos y vectores de enfermedades contagiosas (malaria, fiebre amarilla). Los métodos aceptados por la OMS/OACI incluyen la pulverización en cabina antes de la salida, al inicio del descenso, o el tratamiento químico residual de superficies interiores.

4. PASAJEROS EN TRÁNSITO Y DESPACHO DE CARGA

- Tránsito Directo: Los pasajeros que continúen su viaje sin abandonar la zona de tránsito internacional del aeropuerto no requieren visado de tránsito, salvo excepciones de seguridad nacional.
- Despacho Aduanero de Mercancías: Los trámites para mercancías sin incidencias se completarán tan pronto como sea posible, con un plazo objetivo que no excederá de 4 HORAS desde la llegada.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Responsabilidad ante Pasajeros Inadmisibles

¿Quién es legal y financieramente responsable del traslado de una persona a la que se niega la entrada en un Estado?

- [A]: El país de nacionalidad del pasajero.
- [B]: El Estado de destino.
- [C]: El explotador aéreo que transportó al pasajero.
- [D]: El fondo de compensación de la OACI.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El Anexo 9 estipula que el explotador que embarcó y transportó al pasajero inadmisibile debe hacerse cargo de su repatriación.

Pregunta 2: Finalidad de la Declaración General (GenDec)

¿Cuál es el propósito principal de la Declaración General (GenDec)?

- [A]: Presentar el plan de vuelo ante el ATC.
- [B]: Documento de despacho de entrada y salida del avión ante aduanas, inmigración y sanidad.
- [C]: Cálculo oficial de peso y centrado.
- [D]: Registro de mantenimiento de aeronavegabilidad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La GenDec es el documento maestro formal de despacho de la aeronave ante las autoridades de control fronterizo.

Pregunta 3: Exención de Visado para Tripulantes en Escalas

¿Qué documento permite a los tripulantes de vuelo en servicio permanecer temporalmente en un país sin visado en sus escalas?

- [A]: Licencia de piloto con habilitación de tipo.
- [B]: Certificado de Miembro de Tripulación (CMC).
- [C]: Certificado médico Parte-MED Clase 1.
- [D]: Hoja de carga de la compañía.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Certificado CMC normalizado por la OACI faculta la permanencia temporal sin visado a tripulantes activos durante la escala.

Pregunta 4: Régimen de Visado para Pasajeros en Tránsito Directo

¿Están obligados los pasajeros que permanecen dentro de la zona de tránsito internacional a obtener visado de tránsito?

- [A]: Sí, en todos los casos.
- [B]: NO, los Estados contratantes no exigirán visados a pasajeros en tránsito directo en zona estéril.
- [C]: Solo si la escala supera las 2 horas.
- [D]: Sí, si proceden de fuera de la Unión Europea.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Conforme al Anexo 9, los tránsitos directos que no traspasan el control fronterizo de inmigración no precisan visado.

Pregunta 5: Apartado de Sanidad en la Declaración General

¿Qué información debe registrarse obligatoriamente en la sección sanitaria de la Declaración General?

- [A]: Horas de servicio y descanso de la tripulación.
- [B]: Notificación de personas enfermas a bordo y constancia de las desinsectaciones practicadas.
- [C]: Certificados de vacunación de todos los viajeros.
- [D]: Detalle de mercancías peligrosas embarcadas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El apartado sanitario declara si ha habido brotes o síntomas de enfermedad a bordo y acredita el tratamiento de desinsectación.

Pregunta 6: Duración de Estancia Permitida con el Certificado CMC

¿Durante cuánto tiempo puede permanecer un tripulante en un país con su Certificado CMC sin requerir visado?

- [A]: 24 horas exclusivamente.
- [B]: Durante el tiempo previsto para la escala y descanso operativo hasta su próximo vuelo programado.
- [C]: Hasta 30 días naturales.
- [D]: El CMC nunca exime de visado consular.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El CMC ampara al tripulante durante el periodo de escala y descanso reglamentario previo a su siguiente salida.